

الإجابة النموذجية وتصحيح فرض التربية المدنية

المستوى: الرابعة متوسط (الفصل الأول - السنة الدراسية 2025/2026)

الوضعية الأولى: تعريف المصطلحات (2 نقطة)

- **محكمة ابتدائية:** هي الجهة القضائية القاعدية في الهرم القضائي (الدرجة الأولى التقاضي)، تتواجد في أغلب الدوائر وتصدر أحكاماً قابلة للاستئناف. [cite: 25]
- **القضاء الإداري:** هو النظام القضائي الذي يختص بالنظر في المنازعات التي تكون الإدارة العامة (أو إحدى مؤسسات الدولة) طرفاً فيها. [cite: 25]
- **الوساطة:** هي طريقة ودية وحضارية لحل النزاعات بطريقة سلمية ودون اللجوء إلى المحاكم، وذلك بتدخل طرف ثالث محايد (الوسيط). [cite: 25]
- **العريضة:** هي وثيقة مكتوبة يتقدم بها المتقاضي (المدعي) إلى المحكمة لعرض نزاعه ومطالبه القانونية بصفة رسمية. [cite: 25]

الوضعية الثانية: تصنيف العبارات في الجدول (2 نقطة)

القضاء الإداري	القضاء المدني (العادي)
• يختص في المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها [cite: 25].	• يقيم أحكام المحاكم الابتدائية وقيراط المجالس القضائية (المحاكم العادية). [cite: 25]
• يعد مجلس الدولة من ضمن هيئاته [cite: 25].	• تتواجد أجهزته في أغلب الدوائر (المحاكم الابتدائية العادية). [cite: 25]

الوضعية الثالثة: توجيه النصيحة والتبرير (2 نقطة)

- **النصيحة:** أنصح جيراني بضرورة حل الخلاف بطريقة ودية، سلمية، وباللجوء إلى الحوار أو آليات فض النزاعات البديلة كالصلح والوساطة [cite: 25].
- **التبرير:** لأن الحلول الودية تحافظ على أواصر الجيرة، وتوطد علاقات المحبة والتماسك الاجتماعي، وتجنبهم ضياع الوقت وتكاليف وإجراءات المحاكم الطويلة، فضلاً عن كونها ترسيخاً لثقافة السلم الاجتماعي [cite: 25].

الوضعية الإدماجية: إدماج (6 نقاط)

فقرة مقترحة حول دور القضاء في إقرار الاستقرار والسلم:

يعد القضاء الركيزة الأساسية لإرساء دعائم الدولة القانونية، حيث تماشياً مع مقولة "يساهم القضاء في تثبيت الاستقرار والسلم"، فهو يضمن حماية حقوق الأفراد والمجتمع ويكفل الحريات الأساسية كما نصت عليه المادة 157 من الدستور [cite: 25]. إن السلطة القضائية تعمل على فض النزاعات بالعدل والمساواة بين المتقاضين، وردع الجريمة، وإرجاع الحقوق لأصحابها، وهو ما يبعث على الطمأنينة والأمن داخل المجتمع. ولتكريس هذا الاستقرار، يجب على جميع أجهزة الدولة الالتزام بتطبيق أحكام القضاء واحترامها في كل وقت ومكان [cite: 25]، لأن تنفيذ الأحكام هو الضمان الفعلي لسيادة القانون، ومن ثم تحقيق السلم الاجتماعي والعدالة الشاملة التي يعيش في ظلها الجميع في أمان وسلام.